

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

**LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA**

La disciplina sanzionatoria

Punto 8 del programma — l'apparato sanzionatorio dell'ordinamento bancario

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

7 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	La disciplina sanzionatoria	1
1.1	D1 — L'impianto del Titolo VIII del TUB	1
1.2	D2 — Perché è stato invertito il destinatario della sanzione	2
1.3	D3 — L'art. 144 TUB: destinatari, tecnica del rinvio, massimali	3
1.4	D4 — L'art. 144-ter: le condizioni per sanzionare esponenti e personale	5
1.5	D5 — L'art. 144-quater: i criteri di determinazione della sanzione	6
1.6	D6 — Il procedimento sanzionatorio nell'art. 145 TUB	7
1.7	D7 — Il riparto sanzionatorio nell'MVU: BCE e Banca d'Italia	8

1 | La disciplina sanzionatoria

Questo capitolo copre il Titolo VIII del TUB, cioè il luogo in cui l'ordinamento bancario si dota di una sanzione per la violazione delle regole che i titoli precedenti hanno posto. Il docente entra quasi sempre dall'esito dell'accertamento — «la Banca d'Italia ha concluso l'ispezione e ha trovato irregolarità: che cosa succede adesso?» — e da lì risale all'impianto del Titolo VIII, per poi stringere su tre nodi che pretende siano padroneggiati: la scelta del destinatario della sanzione, la struttura del procedimento e il riparto di competenze fra Banca d'Italia e BCE. Il filo logico da tenere è uno solo e conviene dichiararlo in apertura: la sanzione bancaria non è retribuzione del torto, ma strumento di vigilanza, e questo ne spiega tanto l'architettura quanto le anomalie rispetto al diritto comune. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione ex art. 14, assetti proprietari degli artt. 19 e seguenti, requisiti degli esponenti dell'art. 26 — che qui tornano soltanto come precetti la cui violazione è sanzionata. Un'avvertenza di metodo che vale oro all'orale: il materiale del corso descrive l'assetto anteriore alle riforme del 2024-2026, e il Titolo VIII è stato riscritto in profondità dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026. Saper dire dove gli appunti sono superati è esattamente il giudizio autonomo che la lascia alta premia.

1.1. D1 — L'impianto del Titolo VIII del TUB

Domanda. Mi illustri la struttura del Titolo VIII del Testo unico bancario. Come è organizzato e quale logica segue la sua articolazione interna?

Risposta da dare. Il Titolo VIII del TUB, rubricato «Sanzioni», raccoglie gli articoli dal 130 al 145-quater e si articola in sette capi — i sei numerati da I a VI, più il Capo IV-bis inserito nel 2010 per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. È un titolo a doppio binario: contiene tanto fattispecie penali quanto fattispecie di illecito amministrativo, e la distinzione fra i due binari non coincide con la partizione formale in capi, ma va ricostruita norma per norma guardando al tipo di sanzione comminata.

Spiegazione. L'articolazione interna segue un criterio per materia. Il **Capo I**, «Abusivismo bancario e finanziario», punisce chi esercita senza titolo le attività riservate: la raccolta del risparmio fra il pubblico all'art. 130, l'attività bancaria all'art. 131, l'emissione di moneta elettronica all'art. 131-bis, la prestazione di servizi di pagamento all'art. 131-ter, l'attività finanziaria all'art. 132; vi si aggiungono l'art. 132-bis, che consente alla Banca d'Italia la denuncia al pubblico ministero o il ricorso al tribunale ai fini dei provvedimenti dell'art. 2409 del codice civile, e l'art. 133 sull'abuso di denominazione. Il **Capo II**, «Attività di vigilanza»,

è oggi un capo vuoto: l'unico articolo che conteneva, l'art. 134, è abrogato dal 16 aprile 2002. Il **Capo III**, «Banche e gruppi bancari», contiene l'art. 135 sui reati societari, l'art. 136 sulle obbligazioni degli esponenti bancari, l'art. 137 sul mendacio e falso interno, e l'art. 138 sull'aggiotaggio bancario, anch'esso abrogato nel 2002. Il **Capo IV**, «Partecipazioni», ospita gli artt. 139 e 140 sulle violazioni in materia di assetti proprietari. Il **Capo IV-bis** riguarda agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il **Capo V**, «Altre sanzioni», è il cuore della disciplina amministrativa: vi si collocano l'art. 144 e tutta la famiglia che gli è cresciuta attorno, dal 144-bis al 144-novies. Il **Capo VI**, infine, reca le «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative»: l'art. 145 sulla procedura, i nuovi artt. 145.1, 145.2 e 145.3, l'art. 145-bis sulle procedure contenziose degli Organismi, l'art. 145-ter sulla comunicazione all'ABE e l'art. 145-quater che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le disposizioni di attuazione del Titolo.

Dietro questa architettura si legge una storia di progressiva amministrativizzazione. L'impianto del 1993 era molto più penalistico; la riforma dei reati societari del 2002 ha svuotato il Capo II e il presidio dell'aggiotaggio, mentre le sanzioni amministrative sono state rafforzate prima dalla legge sulla tutela del risparmio del 2005 e poi, in modo decisivo, dal recepimento della CRD IV nel 2015. Il risultato è che oggi il baricentro punitivo dell'ordinamento bancario sta nell'illecito amministrativo, non nel reato: il penale presidia essenzialmente l'abusivismo e poche condotte gravemente decettive, mentre l'inosservanza delle regole prudenziali e organizzative è sanzionata in via amministrativa. È una scelta razionale, perché lo strumento amministrativo consente all'autorità di vigilanza di modulare l'intervento, di collegarlo agli altri poteri di supervisione e di agire con tempi incompatibili con il processo penale.

1.2. D2 — Perché è stato invertito il destinatario della sanzione

Domanda. Il d.lgs. 72/2015 ha rovesciato l'impostazione: oggi la sanzione colpisce di regola l'ente, e la persona fisica solo in via eccezionale. Perché questa inversione? Che cosa la impone e che cosa la giustifica?

Risposta da dare. L'inversione ha una causa formale e una ragione sostanziale. La causa formale è il recepimento della direttiva 2013/36/UE, la CRD IV, operato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72: l'art. 65, paragrafo 2, della direttiva muove dal presupposto che gli obblighi prudenziali si applichino agli **enti** e impone agli Stati membri di assicurare che la sanzione possa essere applicata anche ai membri dell'organo di gestione e alle altre persone fisiche responsabili, ma «alle condizioni previste dal diritto nazionale». La ragione sostanziale è che una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva deve colpire il patrimonio che trae beneficio dalla violazione e l'organizzazione che l'ha resa possibile.

Spiegazione. Il ragionamento va svolto per gradi, perché è qui che si misura la comprensione del sistema. Il primo argomento è di **commisurazione**. La CRD IV ancora i massimali a grandezze che solo una persona giuridica possiede: l'art. 66, paragrafo 2, lettera c), e l'art. 67, paragrafo 2,

lettera e), parlano di sanzioni fino al 10 per cento del fatturato netto totale annuo, definito per rinvio all'art. 316 del regolamento (UE) n. 575/2013. Una sanzione parametrata al fatturato non può, per definizione, essere irrogata a un individuo: per la persona fisica la direttiva fissa un tetto in valore assoluto, cinque milioni di euro. L'aggancio al fatturato serve a rendere la sanzione proporzionale alla dimensione dell'intermediario, e quindi ugualmente dissuasiva per una banca di credito cooperativo e per un gruppo significativo.

Il secondo argomento è di **imputazione causale**. Le violazioni prudenziali sono quasi sempre l'effetto di assetti organizzativi inadeguati, di sistemi informativi carenti, di politiche di remunerazione mal disegnate, di controlli interni che non funzionano. Sono, cioè, fatti dell'impresa prima che fatti della persona. Imputare la sanzione all'ente significa imputarla a chi è nelle condizioni di rimuoverne la causa: l'effetto atteso non è la punizione ma l'adeguamento dei presidi.

Il terzo argomento è di **incentivi**. Se la banca risponde solo in solido, senza essere destinataria, la sanzione non produce né effetto reputazionale né effetto sul controllo interno; la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 145, comma 3, colpisce invece direttamente l'ente e costituisce, nella pratica, la sanzione più temuta. E si noti che l'abrogazione dell'art. 145, comma 10, non è un accidente ma la conseguenza coerente della riforma: eliminata la solidarietà, nessuno paga per conto d'altri e ciascuna imputazione resta dove il legislatore l'ha collocata.

Resta il problema di non deresponsabilizzare gli individui, ed è a questo che serve l'art. 144-ter. La persona fisica torna destinataria, ma solo se ricorre una delle condizioni tassative del comma 1 — incidenza rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio, contributo alla mancata ottemperanza a provvedimenti specifici dell'autorità, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 sui requisiti degli esponenti o dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, sulle attività di rischio verso soggetti collegati e sull'obbligo di astensione, ovvero degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale sia la parte interessata — e sempre che l'inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza. Il rapporto regola-eccezione è dunque nitido: l'ente risponde per il fatto proprio dell'impresa; l'individuo risponde in aggiunta, e non in sostituzione, quando la sua condotta personale abbia un peso specifico. A completare il quadro, l'art. 144-ter, comma 3, aggiunge la sanzione accessoria che davvero morde per un esponente, l'interdizione temporanea da sei mesi a tre anni dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

1.3. D3 — L'art. 144 TUB: destinatari, tecnica del rinvio, massimali

Domanda. Legga e commenti il comma 1 dell'art. 144 TUB. Quali sono i destinatari, come è costruita la fattispecie e quali sono i massimali?

Risposta da dare. L'art. 144, comma 1, è la norma centrale dell'apparato amministrativo. Esso individua due classi di destinatari con due diversi massimali e costruisce la fattispecie per **rinvio**: non descrive le condotte vietate, ma richiama gli articoli del TUB la cui inosservanza

è sanzionata. È una tecnica normativa che consente di mantenere l'aggancio con un corpo di regole in continua evoluzione, ma che impone all'interprete di leggere la norma sanzionatoria sempre insieme alla norma precettiva richiamata.

Spiegazione. I **destinatari** sono, nel primo gruppo, le banche, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista, le rispettive capogruppo, i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e gli incaricati della revisione legale dei conti: per costoro la sanzione va «da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato». Nel secondo gruppo figurano gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti in sofferenza, i relativi outsourcer e revisori: per costoro il massimale è di cinque milioni di euro, ovvero il 10 per cento del fatturato quando tale importo sia superiore a cinque milioni e il fatturato sia disponibile e determinabile. La presenza degli **outsourcer** fra i destinatari è coerente con l'art. 51, comma 1-quinquies, e con l'art. 54, comma 1: se la funzione esce dal perimetro societario, l'obbligo e la responsabilità la seguono.

La **struttura per rinvio** si articola in sette lettere: a), b), c), d), e), e-bis) ed e-ter). La lettera a) richiama un elenco imponente di disposizioni prudenziali e organizzative — fra le altre l'art. 18, comma 4, sulle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento, l'art. 26 sui requisiti degli esponenti, l'art. 51 sulla vigilanza informativa, l'art. 52 sulle comunicazioni del collegio sindacale e del revisore, l'art. 53 sulla vigilanza regolamentare, l'art. 53-bis sui poteri di intervento, gli artt. 61 e seguenti sul gruppo bancario e la vigilanza consolidata — nonché «le relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie» e i provvedimenti specifici adottati ai sensi degli artt. 53-bis, 67-ter e altri. Le lettere b), c), d), e) ed e-bis) coprono la materia della trasparenza e della correttezza dei rapporti con la clientela, dagli obblighi informativi dell'art. 116 alle clausole nulle e agli ostacoli al recesso. La lettera e-ter), introdotta nel 2024, riguarda la disciplina dei gestori e acquirenti di crediti in sofferenza.

Due precisazioni sono indispensabili. La prima riguarda il **perimetro mobile** della fattispecie: la lettera a) richiama anche le disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, il che significa che il precetto sanzionato è determinato anche dalla normativa secondaria, tipicamente la Circolare n. 285. Il Provvedimento del 2012, consapevole della tensione con le esigenze di certezza e prevedibilità, prescrive che nelle materie disciplinate da norme di principio la Banca d'Italia valuti la condotta «tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto». La seconda riguarda il **comma 9**, che è la valvola di chiusura del sistema: se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai massimali, le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio, purché determinabile. È la traduzione di un principio elementare di teoria della deterrenza: nessuna sanzione dissuade se costa meno del profitto che colpisce.

1.4. D4 — L'art. 144-ter: le condizioni per sanzionare esponenti e personale

Domanda. Mi illustri l'art. 144-ter. A quali condizioni la sanzione può essere applicata agli esponenti aziendali e al personale?

Risposta da dare. L'art. 144-ter, comma 1, stabilisce che, «fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni», per l'inosservanza delle norme richiamate dall'art. 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e al personale. Ma la sanzione presuppone due filtri cumulativi: che l'inosservanza sia conseguenza della violazione di **doveri propri o dell'organo di appartenenza**, e che ricorra almeno una di **tre condizioni tassative**.

Spiegazione. Il primo filtro è un criterio di imputazione soggettiva. Non basta che la violazione sia avvenuta durante il mandato dell'esponente: occorre che essa discenda dalla violazione di un dovere che su di lui gravava personalmente o che gravava sull'organo di cui fa parte. È la trasposizione, nella materia sanzionatoria, del principio di riparto delle competenze interne all'impresa bancaria: l'amministratore privo di deleghe non risponde del fatto della struttura operativa se non in quanto violi i propri doveri di informazione e di intervento, e simmetricamente il componente dell'organo di controllo risponde del difetto di vigilanza che gli è proprio.

Il secondo filtro è l'elenco delle tre condizioni, che conviene enunciare nell'ordine in cui la norma le dispone. La prima, alla lettera a), ricorre quando la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali. La seconda, alla lettera b), quando la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a un provvedimento specifico della vigilanza: la norma richiama l'art. 53-bis, comma 1, lettera d), e, per gli altri intermediari, le disposizioni parallele che vanno dall'art. 67-ter all'art. 114-quaterdecies. La terza, alla lettera c), quando le violazioni riguardano gli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 o dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, ovvero gli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, e l'esponente o il membro del personale è la parte interessata.

Le tre condizioni disegnano tre figure diverse di responsabilità personale. La prima è quella del contributo causale rilevante al difetto organizzativo. La seconda è quella della **resistenza all'autorità**: chi contribuisce a far sì che la banca non ottemperi a un provvedimento specifico della vigilanza compie un fatto proprio, distinto dalla violazione originaria. La terza è la figura del **conflitto di interessi**: quando la violazione riguarda i requisiti degli esponenti, le operazioni con soggetti collegati o la remunerazione, e l'interessato è proprio la persona che ne trae beneficio, la responsabilità personale si giustifica da sé.

Il comma 2 aggiunge l'ipotesi già ricordata dell'inosservanza dell'ordine dell'art. 144-bis. I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, inseriti dal d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23, estendono il modello alle violazioni del regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale, con massimali di 5 milioni e 3,5 milioni a seconda che si tratti delle ipotesi del comma 8-bis o del comma 8-ter

dell'art. 144, e con clausola di salvezza «salvo che il fatto costituisca reato». Il comma 4, infine, richiama l'art. 144, comma 9, rendendo applicabile anche alla persona fisica l'elevazione fino al doppio del vantaggio conseguito.

1.5. D5 — L'art. 144-quater: i criteri di determinazione della sanzione

Domanda. Determinati i limiti edittali, come si arriva all'importo concreto della sanzione? Quali criteri deve seguire la Banca d'Italia?

Risposta da dare. L'art. 144-quater impone alla Banca d'Italia di considerare, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie, «ogni circostanza rilevante» e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario sia persona fisica o giuridica, un elenco di criteri «ove pertinenti». È una norma che recepisce quasi alla lettera l'art. 70 della CRD IV e che rappresenta il principale vincolo alla discrezionalità sanzionatoria dell'autorità.

Spiegazione. I criteri, da enunciare ordinatamente, sono: la **gravità e durata** della violazione; il **grado di responsabilità**; la **capacità finanziaria** del responsabile; l'**entità del vantaggio** conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili, nella misura in cui siano determinabili; il **pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza**; i **pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi**, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; il **livello di cooperazione** del responsabile con la Banca d'Italia; i **precedenti** in materia bancaria o finanziaria commessi dal medesimo soggetto; le **potenziali conseguenze diffuse o sistemiche** della violazione; e, da ultimo, le **sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate** per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile.

Su questo elenco vanno fatte tre osservazioni che distinguono una risposta corretta da una risposta ottima. La prima: due criteri sono stati aggiunti dal d.lgs. 208/2025 e non si trovano nel testo previgente, la lettera d-bis) sul pregiudizio all'esercizio delle funzioni di vigilanza e la lettera h-bis) sulle sanzioni già irrogate per la stessa violazione. La seconda: il legislatore del 2025 ha esteso la portata di più criteri al piano **potenziale** — non solo il vantaggio conseguito ma anche quello conseguibile, non solo le perdite evitate ma anche quelle evitabili, non solo i pregiudizi arrecati ma anche quelli arrecabili — allineando la commisurazione alla logica prospettica della vigilanza prudenziale. La terza, e la più importante per il sistema: la lettera h-bis) è la porta attraverso cui il principio del **ne bis in idem** entra nella commisurazione, imponendo di tener conto di quanto già irrogato per lo stesso fatto.

Il Provvedimento del 2012 arricchisce l'elenco con indicazioni operative che conviene richiamare, perché mostrano come i criteri astratti si traducano in valutazione concreta. La gravità è apprezzata in relazione ai riflessi, anche potenziali, sulla clientela, sui portatori di interessi qualificati, sui mercati o sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale dell'azienda e del gruppo; all'eventuale assunzione di misure inibitorie, straordinarie, ingiuntive o di crisi; all'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'autorità; alle ipotesi in

cui con un'unica azione od omissione siano violate diverse disposizioni. Il grado di responsabilità degli esponenti è valutato guardando all'effettivo assetto dei poteri, alle condotte concretamente tenute e alla durata dell'incarico. La cooperazione rileva in entrambe le direzioni: il Provvedimento avverte che la produzione di documentazione «inutilmente sovrabbondante, disordinata o inconferente» può costituire elemento di valutazione negativa del grado di cooperazione.

1.6. D6 — Il procedimento sanzionatorio nell'art. 145 TUB

Domanda. Mi descriva il procedimento sanzionatorio così come risulta dall'art. 145 TUB. Quali sono le fasi e quali i principi che lo governano?

Risposta da dare. L'art. 145, comma 1, dispone che per le violazioni previste nel Titolo VIII cui è applicabile una sanzione amministrativa «la Banca d'Italia, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato», e che i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. Il comma 1-bis aggiunge che il procedimento «è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie».

Spiegazione. Lo scheletro del procedimento è dunque tripartito: **contestazione, contraddittorio, decisione**. La contestazione è l'atto che instaura il procedimento e ne definisce l'oggetto: descrive la violazione, indica le disposizioni violate e le norme sanzionatorie, individua i responsabili. Il contraddittorio si svolge nel termine di trenta giorni e può assumere forma scritta, con le deduzioni, o orale, con l'audizione personale assistita dal difensore. La decisione è adottata con provvedimento motivato.

Il comma 1-bis merita di essere valorizzato perché è la risposta del legislatore a un'obiezione seria, che gli appunti del corso formulano correttamente: concentrando nella Banca d'Italia l'accertamento, l'istruttoria e la decisione, la riforma del 2005 le ha attribuito un potere molto ampio, e per giunta su norme che essa stessa ha in larga parte emanato in via secondaria. I quattro principi del comma 1-bis sono il contrappeso: il contraddittorio garantisce la partecipazione; la conoscenza degli atti istruttori garantisce l'accesso; la verbalizzazione garantisce la tracciabilità; la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie garantisce che chi propone la sanzione non sia chi la irroga.

Il **comma 2**, che attribuiva al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di applicare le sanzioni con decreto motivato sulla proposta della Banca d'Italia, è oggi abrogato: lo ha soppresso l'art. 26, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, mentre la lettera a) del medesimo comma ha sostituito il comma 1 attribuendo il potere alla Banca d'Italia. È la modifica che gli appunti richiamano correttamente: prima il Ministro decideva su proposta della Banca d'Italia, e nella prassi la proposta non veniva quasi mai disattesa, sicché il passaggio ministeriale era un passaggio formale che allungava i tempi senza aggiungere garanzie. Il testo

originario del 1993 era ancora più netto: la Banca d'Italia «propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative».

Vanno infine ricordati i commi che chiudono l'articolo. Il **comma 9** stabilisce che alla riscossione si provvede mediante ruolo, secondo il d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e che i proventi affluiscono al bilancio dello Stato: dettaglio non secondario, perché esclude che la Banca d'Italia tragga un beneficio finanziario dalle sanzioni che irroga. Il **comma 11** esclude l'applicazione degli artt. 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cadono così la solidarietà dell'art. 6, la disciplina della sanzione pecuniaria proporzionale dell'art. 10, i criteri generali di commisurazione dell'art. 11 — sostituiti dall'art. 144-quater — e soprattutto il pagamento in misura ridotta dell'art. 16. Il **comma 10**, che prevedeva la solidarietà della banca con obbligo di regresso, è stato abrogato dal d.lgs. 72/2015.

1.7. D7 — Il riparto sanzionatorio nell'MVU: BCE e Banca d'Italia

Domanda. Nel Meccanismo di vigilanza unico chi sanziona: la BCE o la Banca d'Italia? Mi illustri il riparto.

Risposta da dare. Il riparto si costruisce su due norme che vanno lette insieme: l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1024/2013, che definisce il potere sanzionatorio della BCE, e l'art. 144-septies TUB, che definisce in negativo lo spazio della Banca d'Italia. La regola sintetica è che la BCE sanziona direttamente quando ricorrono tre condizioni congiunte — soggetto significativo, violazione di atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili, sanzione di natura pecuniaria — mentre in tutti gli altri casi la sanzione è applicata dall'autorità nazionale.

Spiegazione. L'art. 18, paragrafo 1, del regolamento MVU stabilisce che, in caso di violazione dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie «fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo». Il paragrafo 2 prevede il riferimento al conto consolidato dell'impresa madre per le filiazioni; il paragrafo 3 impone che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive; il paragrafo 6 disciplina la pubblicazione; il paragrafo 7 fa salvo il potere della BCE di sanzionare la violazione dei propri regolamenti e decisioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.

Il **paragrafo 5** è la cerniera: nei casi non contemplati dal paragrafo 1, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a far imporre sanzioni appropriate, e il regolamento precisa che ciò vale in particolare per le sanzioni pecuniarie in caso di violazione del **diritto nazionale di recepimento** delle direttive e per le misure e sanzioni nei confronti dei **membri dell'organo di amministrazione** o di ogni altro soggetto responsabile ai sensi del diritto nazionale.

L'**art. 144-septies TUB** recepisce esattamente questo schema. Il comma 2 stabilisce che, per le violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti ai compiti attribuiti alla BCE, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni del Titolo VIII «esclusivamente su richiesta della BCE», quando ricorre una o più di tre condizioni: che la violazione abbia ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione direttamente applicabili; che la sanzione sia diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli artt. 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies; che la sanzione abbia natura non pecuniaria. Il comma 3 rinvia, per lo svolgimento, alla procedura dell'art. 145, con comunicazione tempestiva alla BCE della conclusione e dell'esito. Il comma 4 attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di **chiedere alla BCE** di formulare la richiesta di avvio. Il comma 5, infine, riserva alla BCE l'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei propri regolamenti e decisioni, e ciò **sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi**.

Il Provvedimento del 2012, nella Sezione III, chiude il quadro: per i soggetti **significativi**, fuori dei casi di potestà diretta della BCE, la Banca d'Italia avvia il procedimento su richiesta della BCE e previo accertamento dei presupposti, e può a sua volta sollecitare la richiesta ai sensi dell'art. 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014; per i soggetti **meno significativi** applica le sanzioni di propria iniziativa, trasmettendo periodicamente alla BCE le informazioni richieste dall'art. 135 del medesimo regolamento quadro. E in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni del soggetto, la Banca d'Italia «mantiene la piena potestà sanzionatoria nelle materie che esulano dall'attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE», e cioè in primo luogo correttezza e trasparenza dei comportamenti e antiriciclaggio.